



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

1. שרון עמירם	<u>התובעים</u>
2. שרון אילת	<u>והנתבעים</u>
באמצעות ב"כ עו"ד שי גרינולד ואח'	<u>שכנגד:</u>

-נגד-

1. גלר ליאור	<u>הנתבעים</u>
2. גלר אדרת	<u>והתובעים</u>
באמצעות ב"כ עו"ד עמיקם אור-זך ואח'	<u>שכנגד:</u>

פסק דין

תביעה ותביעה שכנגד שיעקרו בטענות להשתלטות ובנייה על הרכוש המשותף.

הצדדים והרקע להליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בבית משותף דו קומתי בן ארבע דירות ברחוב שביל האימהות 22 חיפה, הידוע כגוש 10444 חלקה 229 (להלן – **הבית המשותף**).

2. התובעים, הבעלים של תת חלקה 3 שבקומה העליונה (להלן – **התובעים או שרון**), רכשו את דירתם בחודש ספטמבר 2018 משלמה טובול (להלן – **טובול**), ובחודש אוקטובר 2018 קיבלו את החזקה בה. קודם לטובול, הייתה הדירה בבעלותם של עופר ושרה לוי (להלן – **לוי**), מהם רכש טובול את הדירה, בראשית שנות התשעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעים הבעלים של תת חלקה 2 שבקומת הקרקע (להלן - **הנתבעים או גלר**), רכשו את דירתם מרפאל לנדסמן (להלן - **לנדסמן**) בשנת 2018, ובמרץ אותה שנה, קיבלו את החזקה בדירה.

4. דירות הצדדים שלפניי נמצאות באגף הצפוני של הבית המשותף, הפונה לרחוב שביל האבות. באגף הדרומי, הפונה לרחוב שביל האימהות, שתי דירות נוספות: דירת הקרקע (ת"ח 1) שבבעלות שנדוביץ מרדכי ורבקה; מעליה דירתם של אסתר וגבריאל טל (ת"ח 4). במרכז הבית המשותף גרם מדרגות, ששימש במקור גישה יחידה לכל הדירות.

5. ממסמכי הבית המשותף עולה כי לא נרשמו הצמדות לאיזו מהדירות, בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**). עם זאת, אין חולק כי לאורך השנים הורחבו הדירות, בלי שניתן לכך ביטוי בפנקס הבתים המשותפים.

6. בכתב התביעה שהוגש מטעם שרון, נטעם להשתלטות של הנתבעים על הרכוש המשותף והתבקש צו לסילוק ידם תוך השבת המצב לקדמותו. עוד התבקש, לחייב את הנתבעים לתקן ליקויים שנוצרו במהלך עבודות בנייה שבוצעו בדירתם, בעטיים נגרמו נזקים לדירת התובעים.

7. הנתבעים הגישו כתב תביעה שכנגד, במסגרתו ביקשו צו להריסת בנייה לא חוקית בדירת התובעים תוך השבת המצב לקדמותו; צו עשה לעקירת עץ פיקוס שצומח בחצר שבשימושם הייחודי של גלר, וצו לחיוב התובעים לנקז מי מזגן הנקווים כיום על שביל הכניסה לדירת גלר.

8. כל אחד מהצדדים הגיש כתב הגנה שבו דחה את הטענות כלפיו, כפי שיפורט להלן. בתאריך 18.03.21 התקיימה ישיבה מקדמית בנוכחות הצדדים, שבסופה נקבע התיק לשמיעת ראיות. התקיימו שני דיוני הוכחות שבהם נשמעו עדויות הצדדים (בתאריכים 24.10.21 ו-29.05.22). מטעם התובעים העידו: התובע, טובול ואסתר טל. מטעם הנתבעים העידו: הנתבע, לנדסמן, ניצן קפלן, רנית קסנר ורחן איפרגן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בתאריך 10.07.22 ערכתי ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם; בביקור עלו הצעות קונקרטיות לסיום הסכסוך, והצדדים ביקשו שהות, בניסיון להגיע להבנות. לנוכח הודעת הצדדים כי לא הצליחו להגיע לעמק השווה, ניתן צו לסיכומים.

תמצית טענות הצדדים ביחס לשני ההליכים

טענות התובעים

10. לטענת התובעים, בעת שחתמו על ההסכם לרכישת דירתם מטובול, ראו בחלק הצפוני של הבית המשותף, חצר פתוחה עם גדר "סמלית" בגובה 80 ס"מ ושער פשפש פתוח. עם קבלת החזקה בדירה, גילו לראשונה, שהנתבעים מצויים בעיצומן של עבודות שיפוצים נרחבות, הכוללות הרחבה של דירתם; גידור של החצר הצפונית בחומה ובשער עם קודן, הקמת מחסן ויצירת חניה פרטית על השטח המשותף. עבודות אלו בוצעו ללא הסכמת בעלי הדירות, וקודם לביצוע עבודות אלו, לא הייתה אינדיקציה לכך שמדובר בשטח ששויך לדירת הנתבעים.

11. עוד טענו התובעים, שלא הוכחה טענת הנתבעים לקיומה של חלוקת שימוש מוסכמת, מכוחה הם רשאים להחזיק בחצר הצפונית באופן ייחודי. הנתבעים לא הציגו הסכמות בכתב של השכנים ושל הבעלים הקודמים. לא הוצגו תמונות, וגם לא הסכמי מכר של הדירות או כל ראיה אחרת, המוכיחה את טענת הנתבעים להסכמה בין בעלי הדירות הקודמים. הנתבעים לא העידו את לוי, ובמקום זאת, בחרו להעיד את לנדסמן, שעדותו אינה אובייקטיבית, בהיותו זה שמכר להם את הדירה; נוסף לכך, העידו הנתבעים אנשים שיש להם עמם קשר אישי, ולא צירפו את שני בעלי הדירות האחרים. אל מול מחדליהם של הנתבעים, התובעים הוכיחו באמצעות העד טובול, כי גלר השתלטו על חלקים נרחבים מהרכוש המשותף, בנו גדר גבוהה עם שער, תפסו חניות, הרחיבו את סלון דירתם בחזית הבית, בנו חדר כביסה בצד המזרחי, ושינו את מיקומו וגודלו של המחסן. נוסף לכך, העיד טובול כי מעולם לא נתן את הסכמתו ללנדסמן או לגלר, לבנות על גבי הרכוש המשותף או לספח חלקים ממנו לדירה. טובול העיד כי בחר שלא להתעמת עם לנדסמן על השימוש הייחודי שעשה, אך לטענת התובעים, אין לראות בשתיקתו מתן זכות קניינית לנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לטענת התובעים, הוכח מחוות דעת המומחה המוסכם, שעבודות הבנייה שביצעו גלר בדירתם, כללו הריסה של קירות מסד בדירתם, בניגוד לדבריהם. לנוכח ממצאי חוות הדעת, יש להורות לנתבעים לשאת בהוצאות העבודות שעליהן המליץ המומחה. בניגוד לטענת הנתבעים כי העבודות שביצעו בדירתם אינן טעונות היתר בנייה, הרי שבמהלך ניהול ההליך, פתחו בהליכים להכשרת הבנייה. התובעים צרפו לסיכומיהם העתק מהתנגדותם לבקשה היתר בנייה, כנספח א לסיכומיהם. בשים לב לכך שמסמך זה אינו חלק מחומר הראיות שהוגש לתיק, ולא ניתנה לתובעים רשות לצרף ראיה זו לסיכומיהם, אני מורה על הוצאת נספח זה מהתיק.

13. ביחס לתביעה שכנגד, טענת הנתבעים לבנייה לא חוקית של שרון על הגג נסתרה על ידי היתר בנייה שהגישו התובעים, וכן מסמך המאשר את הסכמות הצדדים; או אז נשמעה מפי התובעים טענה חדשה, שהגבתה גג הרעפים המשופע ובניית אשנבי הגג (להלן – **הקוקיות**) נבנו בחריגה מההיתר, ואולם גם טענה זו לא הוכחה על ידם.

סיכומי הנתבעים

14. תובענה זו היא ניסיון פסול של התובעים לבטל הסכמות ארוכות שנים וליצור חלוקה חדשה, ודין תביעתם להידחות מטעם זה, ובשל שיהוי ניכר בהגשתה.

15. לטענת הנתבעים, הם רכשו את דירתם בשנת 2018, ונכנסו בנעלי הבעלים הקודמים (לנדסמן) ביחס להסכמות שהתגבשו בינו לבין יתר בעלי הדירות. לפני שהנתבעים רכשו את דירתם, ובמשך 30 שנה לערך, לנדסמן עשו שימוש ייחודי בחצר הצפונית, עובדה שהייתה ידועה לנתבעים בעת רכישת דירתם וכן ליתר הדיירים; לזין השתמש בגג הממ"ד של לנדסמן כמרפסת לדירתו, וכן בפניה הצפון מערבית של הבית המשותף, כחניה לרכבו ובמחסן שנמצא שם, שלנדסמן בנה. לנדסמן עשה שימוש ייחודי בחצר הצפונית לרבות בחניה ובמחסן פח שהוצב בחצר על ידי לזין, לשימושם של לנדסמן. הסכמות אלו עמדו בתוקף גם לאחר שלזין מכרו את דירתם לטובול; מכוח הסכמות אלו, הסכים לנדסמן לבקשת טובול, לבנות ממ"ד וקומה נוספת (ללא תשלום ללנדסמן). מנגד, לנדסמן המשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר הצפונית, לרבות במחסן ובחניה שבתחומי אותה חצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. לטענת הנתבעים, מהראיות שהובאו, הוכח שימוש ייחודי היסטורי של לנדסמן בחצר הצפונית, ללא מחאה של הדיירים הנוכחים וקודמיהם. הוכח שבטרם רכשו התובעים את דירתם, הם ידעו על השימוש הייחודי של גלר - וקודם לכן, של לנדסמן - בחצר הצפונית. בין התובעים לנתבעים שררו יחסי חברות ושכנות טובה, ולראשונה בחודש אוגוסט 2019 עלו יחסיהם על שרטון, בשל מחלוקת הנוגעת לרצונם של הנתבעים לעקור את עץ הפיקוס שבחצר הצפונית, למורת רוחם של שרון.

17. בהסתמך על חלוקת השימוש ברכוש המשותף אשר התקיימה בפועל במשך יותר מ-30 שנה, רכשו הנתבעים את דירתם, השקיעו בה כספים רבים וטיפחו את החצר הצפונית. בחוסר תום לב, התובעים מסתייגים מזכותם של הנתבעים לשימוש ייחודי בחצר הצפונית; בתוך כך, מבקשים התובעים להמשיך ליהנות מהזכויות שהוקנו להם מכוח אותה חלוקה (הרחבת דירתם ושימוש ייחודי בחלק הצפון מערבי של החלקה), ואף דורשים להשתמש בחצר הצפונית לצורך בניית גרם מדרגות חיצוני לדירתם, כפי שהודה התובע בדיון מיום 18.3.20.

18. אשר לחוות הדעת של המומחה המוסכם, על אף שהנתבעים חולקים על חלק מקביעותיו, הם יפעלו בהתאם להנחיותיו ויבצעו בדירתם את החיזוקים שהוא ממליץ עליהם, לשם יציבות ובטיחות הבניין.

19. ביחס לתביעה שכנגד, לנדסמן אישר לטובול לבנות ממ"ד וקומה נוספת, אך לא הסכים לבניית ה"קוקיות". בנייה זו עולה כדי הסגת גבול ואף פוגעת בחזות הבניין ולכן, מבוקש להורות על הריסתה. לחלופין, יש לראות בבנייה זו של התובעים כ"הרחבה דומה", כמשמעה בחוק, ולכן לראות בתובעים כמי שמסכימים להרחבה שביצעו גלר בדירתם. הסכמת התובעים בצירוף הסכמה שנתן בעל דירה נוספת בבניין, מקימה רוב של 3 מתוך 4 בעלי דירות להרחבת דירת הנתבעים, בהתאם לנדרש בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

20. כמו כן נטען בתביעה שכנגד, שטובול חסם את הגישה לגג המשותף של הבניין דרך חדר המדרגות, ובכך נמנעת גישה חופשית ובטוחה של הדיירים לגג, ויש להורות להם לפתוח מחדש את הגישה לגג. עוד התבקש לעקור את עץ הפיקוס שבחצר הצפונית, הגורם נזקים לקו הביוב של דירת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיכומי תשובה של התובעים

21. בניגוד להחלטה מיום 22.08.23 המתירה לתובעים להגיש סיכומי תשובה ביחס לתביעה שכנגד בלבד, עיקר סיכומי התשובה של התובעים הוקדש לתביעה הראשית. משכך אני מורה על מחיקת סעיפים 29-3, 38-41 לסיכומי התשובה של התובעים.

22. ביחס לתביעה שכנגד חזרו התובעים בסיכומי תשובתם על כך שהבנייה בדירתם בוצעה מכוח היתר בנייה כדין ובהסכמת השכנים, לרבות הסכמת לנדסמן, הבעלים הקודם של דירת הנתבעים, ולא בכדי, לא הובאה מצד הנתבעים כל ראיה להוכחת טענה זו.

דיון והכרעה בתביעה העיקרית בתיק 8-216-2020

23. בהליך זה התבקש צו לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף וכן צו לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המחייב את הנתבעים לתקן ליקויי בנייה בדירתם, הפוגעים בדירת התובעים.

התביעה לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף

24. עניינה המרכזי של המחלוקת בשאלה, האם זכאים הנתבעים להמשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר הצפונית או שיש להורות להם לסלק ידם משטח זה, תוך השבת המצב לקדמותו.

25. כלל הוא, שהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת טעונה רישום בתקנון המוסכם, כפי שקובע סעיף 55(א) לחוק המקרקעין: **"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית..."**. מהרגע שהתקנון נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני וכוחו יפה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף, וגם כלפי אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. בשונה מהצמדה שמשמעה מתן **זכות קניינית** ברכוש המשותף, בעלי הדירות רשאים להקנות **זכות לשימוש ייחודי** ברכוש המשותף, גם לשם כך נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות. הסיבה לכך שבדומה להצמדה קניינית, גם לצורך שימוש ייחודי ברכוש המשותף, נדרשת הסכמה פה אחד של כל הדיירים היא, שבעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, נשללת האפשרות לעשות שימוש דומה מיתר בעלי הדירות, תוך פגיעה בזכותם הקניינית [ראו: י' ויסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 455-454 (1997); **ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; **רע"א 698/85 בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

27. ויודגש כי שימוש ייחודי בשטח מסוים של הרכוש המשותף תקופה ממושכת גם אם בהסכמת כל בעלי הדירות, אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש, זכות קניינית באותו שטח; ורק הצמדה כקבוע בחוק, תעניק זכות קניינית [ראו: א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113].

28. בעוד שלצורך **הצמדה קניינית** נדרשות הסכמות בכתב, הרי שהסכמה לעשיית שימוש **ייחודי** בחלק מסוים ברכוש המשותף אינה טעונה מסמך בכתב, משאינה עסקה במקרקעין. גם אין צורך בהסכמה פוזיטיבית של בעל המקרקעין, וזו יכולה להתגבש מכללא, וניתן ללמוד עליה מהתנהגות בעל המקרקעין ומקבל הרשות. העובדה שעבר זמן רב מאז תפיסת הקרקע על ידי פלוני, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא. בתנאים מסוימים עשויה הסכמה זו לחייב צדדים שלישיים, אף אם לא עוגנה רישומית [ראו: **ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר**, פ"ד לא (1) 383-385 (1976); **ע"א 815/81 כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78; **ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט**, פ"ד לז(2) 497, 502; **ע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 בובליל נ' שטיינר** (נבו 25.02.2004)].

הנתבעים לא הוכיחו חלוקת שימוש מוסכמת של הרכוש המשותף בין בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. הנתבעים טוענים להסכם חלוקת שימוש היסטורית בין בעלי הדירות בבית המשותף, שנוצר עם השנים; מכוחו הם רשאים לכאורה להמשיך לעשות שימוש בחצר הצפונית המסופחת לדירתם.

30. משאין מחלוקת שלא נרשמו הצמדות לאיזו מן הדירות, הרי שהחצר המשותפת כולה היא רכוש משותף; מכאן עבר הנטל לנתבעים, להוכיח את טענתם לקיומו של הסכם חלוקת שימוש בחצר המשותפת, מכוחו הם רשאים להמשיך להחזיק בחצר הצפונית, הנמצאת כיום בחזקתם ובשימושם הייחודי [ראו: סעיף 16 לחוק המקרקעין; [ע"א 127/77 קפה נ' לוי](#), פ"ד לא (3) 455, 465 (1977); [ע"א 483/62 קוד נ' לנדוי](#), פ"ד יז 1953 (1963)].

31. מהראיות שהוצגו לפניי, אין ללמוד על קיומו של הסכם חלוקת שימוש בין כל בעלי הדירות בבית המשותף, ואולם הוכח לפניי שמזה עשרות שנים, החצר הצפונית של הבית המשותף נמצאת בחזקתה ובשימושה של דירת הקרקע שבאגף הצפוני (דירת גלר).

32. כאמור, התובעים רכשו את דירתם מטובול, הבעלים הקודם. טובול רכש את הדירה מלוין בשנת 1993. הסכם המכר בין התובעים לטובול נחתם בחודש ספטמבר 2018; ובפועל, עברו התובעים לגור בדירה בחודש אוקטובר 2018 (24.10.21 עמ' 7 שו' 27).

33. הנתבעים רכשו את דירתם מלנדסמן, ובחודש מרץ 2018 הם עברו להתגורר בה (24.10.21 עמ' 30-28; 18.03.21 עמ' 3 שו' 40).

34. הנתבעים טוענים להסכמות בעל פה, שהתגבשו בין בעלי הדירות הקודמים (לנדסמן ולוין) שתוקפן חל גם לאחר שלוין מכר את דירתו לטובול. להוכחת טענתם, העידו הנתבעים את לנדסמן.

35. מעדותו של לנדסמן עולה כי בעת שרכש את דירתו, בשנת 1978, הייתה חצר הבית פתוחה ומוזנחת, והוא החל לטפח את החצר בחלק הסמוך לדירתו. בין היתר, שתל דשא, עצים ושיחים, יצק שביל גרנוליט, גידר את החצר בחומה, ופער פתח כניסה מתוך דירתו ישירות לחצר הצפונית (נוסף לכניסה המקורית לדירה מחדר המדרגות של הבניין). שביל הגרנוליט שיצק לנדסמן בחצר הצפונית, הוביל משער הכניסה לחצר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועד הכניסה הצפונית לדירתו (הערה: קיים שביל גרנוליט נוסף בצד המערבי של הבית המשותף, החוצה את החלקה מצפון לדרום – ראו להלן). מעבר לכך, העיד לנדסמן על מחסן בלוקים שבנה בפינה הצפון מערבית של החלקה, מחוץ לגינה המתוחמת. לעדותו של לנדסמן, לאורך כל השנים, החצר הצפונית שימשה אותם כחצר פרטית לכול דבר ועניין, הם טיפחו אותה והשקיעו בה מכספם הפרטי, ואף אחד מהדיירים האחרים לא השתמש בה ולא נכנס אליה. במהלך שנת 1993 או בסמוך לכך, לאחר מלחמת המפרץ, בנה לנדסמן ממ"ד בשטח 18 מ"ר בהסכמת כל בעלי הדירות. לאחר סיום הבנייה, ביקש ממנו לויין לרצף את תקרת הממ"ד ולהשתמש בה כמרפסת לדירתו; לנדסמן הסכים שלויין ישתמש בתקרת הממ"ד ללא תשלום, בתנאי שבעתיד לא תעלה מצד לויין כל טענה ביחס לשימוש הייחודי של לנדסמן עושים בחצר הצפונית. לדברי לנדסמן, לויין לא התנגד לתנאי זה, שכן ממילא כל השנים הייתה החצר הצפונית בשימוש הייחודי של לנדסמן. עם זאת, לויין ביקש להסדיר את חלוקת החצר, כדי למנוע ויכוחים עתידיים, והשניים הסכימו לסידור הבא: לויין יעשה שימוש ייחודי בחצר שבצד הצפוני-מערבי להחניית רכבו ובמחסן של לנדסמן בנה, שנמצא באותו שטח. מנגד, לנדסמן ימשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר הצפונית, לרבות לצורך החניית רכבו בשטח שיצקו בתוך החצר המתוחמת, ובמחסן פח שלויין יציבו עבור לנדסמן בחצר הצפונית. לעדותו של לנדסמן, הסכמות אלו, עמדו בתוקפן גם לאחר שלויין מכר את דירתו לטובול; בשלב מסוים ביקש טובול לבנות ממ"ד לדירתו על גבי הממ"ד של לנדסמן, וכן לבנות קומה נוספת על הגג. לדברי לנדסמן, טובול טען בפניו, שבנסיבות שבהן לנדסמן עושים שימוש ייחודי בחצר הצפונית, מן ההגינות לאפשר להם שימוש ייחודי בגג לצורך בניית קומה נוספת. לנדסמן הסכים, ואכן בשנת 2002 טובול הגישו בקשה להיתר בניית ממ"ד ועליית גג, והרחיבו את דירתם. לדברי לנדסמן, טובול מעולם לא עשו שימוש בחצר הצפונית ולא מחו נגד השימוש הייחודי של לנדסמן, שכן החלוקה הייתה ברורה **"שהם קיבלו את גג הבניין ואת תקרת הממ"ד שבנינו וכן יש להם מחסן וחניה בפינה הצפון מערבית של החלקה, ואילו לנו יש את החצר הצפונית כאשר המחסן והחניה שלו מצויים בתוך שטחה"** (סעיפים 12-13 לתצהיר). בחקירתו הנגדית העיד לנדסמן שהוא לא הציג את הדירה בפני גלר כדירה שיש לה גינה צמודה, אלא שהדירה נמכרת עם הגינה הצמודה לה (במובן "סמוכה" אליה – עמ"ב). לדבריו, גלר ידעו שהם קונים את הדירה, עם זכות לשימוש ייחודי בה, בהתאם להסכם בעל פה שנעשה עם לויין ועם טובול, שמכוחו דירת הקרקע



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משתמשת בחצר והדירה העליונה בגג. גם בעלי הדירות האחרות, ידעו על ההסכם בין הדירות באגף הצפוני, והם מעולם לא נכנסו לחצר הצפונית (24.10.21 עמ' 15 שו' 11).

36. שוכנעתי מאמינותו של לנדסמן, ומצאתי שעדותו הראשית משלימה ומתיישבת עם הדברים שמסר בחקירתו הנגדית. אני ערה לטענת התובעים שקיים שוני בין הנטען בכתב ההגנה לבין עדותו של לנדסמן, אך אין מדובר בשינויים העולים כדי הרחבת חזית, ובסופו של יום בחנתי את אמינות הראיות והעדים שהעידו לפניי.

37. יש לקבוע אפוא מעדותו של לנדסמן, כי במשך עשרות שנים החצר הצפונית מסופחת לדירת הקרקע הצפונית (דירת גלר כיום), בהתאם להסכמות קדומות בין לוי ללנדסמן, בעליהן ההיסטוריים של דירות הצדדים, ללא מחאה מצד בעלי הדירות באגף הדרומי. עדותו של לנדסמן מאומתת בדבריהם של עדי התובעים, טובול וטל.

38. בחקירתו הנגדית העיד טובול, כי במועד שבו רכש את דירתו מלוי, בשנת 1993, לנדסמן תחם את הגדר הצפונית בחומת אבן שגובהה 80 ס"מ לערך (24.10.21 עמ' 2 שו' 32); ומשנה זו ואילך, החצר הצפונית מסופחת לדירת גלר (עמ' 2 שו' 11-10, 18-17).

39. עוד העיד טובול בחקירתו הנגדית כי בהליכים למכירת דירתו, מסר לכל מי שהתעניין בדירה, שלכל אחת מארבע הדירות בבניין יש רבע ברכוש המשותף (24.10.21 עמ' 2 שו' 39); לצד זאת, כאשר נשאל על ידי קונה פוטנציאלי לפרש החומה המקיפה את החצר הצפונית, סיפר שמשפחת לנדסמן ניכסה לעצמה את השטח המשותף, אך הוא לא מחה על כך, שכן העדיף שכנות טובה על פני עימות איתם (24.10.21 עמ' 2 שו' 42-41).

40. מעדותו של טובול עולה כי במועד ביצוע העבודות בדירת גלר, עוד לא מכר את דירתו. לדבריו, כמה חודשים לפני שהתובעים רכשו ממנו את הדירה "גלר נכנסו לשיפוץ רציני" (24.10.21 עמ' 1 שו' 18-19), שכלל בין היתר בניית החומה הקיימת היום. מעדותו של טובול עולה כי לא מחה על ביצוע העבודות, למעט בעניין אחד. לדבריו, במהלך בניית החומה הנוכחית, ביקש מגלר לא לבנות את החומה בצורה "זוויתית", כי הדבר יקשה עליו את היציאה מהחנייה שלו; ואכן, בהתאם לבקשתו, גלר בנו את



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החומה "בקו ישר". מעבר לזה, העיד טובול כי לא היו לו תלונות אחרות ביחס לבנייה שגלר ביצעו, הואיל ולא התגורר בדירתו, וממילא התכוון למכרה (24.10.21 עמ' 2 שו' 9-3).

41. טובול כידוע לא היה צד להסכמות ההיסטוריות בין לנדסמן ללוין, אך שוכנעת שהתנהלותו ויחסו בקשר עם השימושים שנעשו ברכוש המשותף, תאמו את רוח ההסכמות שגובשו בין לנדסמן ללוין. אין מחלוקת שבשנת 2002 טובול הרחיב את דירתו מעל לממ"ד שבנה לנדסמן, וכן בנה קומה נוספת על הגג המשותף. טובול סיפר בעדותו על השימוש הייחודי שהוא עושה בצד הצפון-מערבי של החלקה, בהעידו על "החניה שלי"..."**"המחסן שלי"** (24.10.21 עמ' 2 שו' 3, 44), ובכך אימת את עדותו של לנדסמן על ההסכמות שנוצרו בינו לבין לוין ביחס לחלוקת השימוש ברכוש המשותף הסמוך לדירותיהם.

42. עדותו של לנדסמן מאומתת גם בעדותה של עדת התובעים, אסתר טל, בעלת הדירה שבקומה העליונה באגף הדרומי. מעדותה של הגב' טל עולה כי בשנת 2016, המועד שבו עברה להתגורר בבית המשותף, הייתה החצר הצפונית מוקפת בחומת אבן נמוכה, בשימוש הייחודי של לנדסמן, והייתה ללנדסמן גישה ישירה לחצר מתוך דירתו (24.10.21 עמ' 3 שו' 43-44; עמ' 4 שו' 3-5); היא עצמה, מעולם לא נכנסה לחצר של לנדסמן (24.10.21 עמ' 3 שו' 47-48). העדה טל מאשרת בעדותה את טענת הנתבעים, לשימוש ייחודי שעושים כיום שרון, בצד הצפון-מערבי של הבית המשותף (עמ' 4 שו' 28-35), כפי שהעיד לנדסמן.

43. יש לדחות את טענת התובעים כי אי הצגת הסכמי המכר, פועלת לחובת הנתבעים; גם אם אצא מנקודת הנחה שההסכמות בעל פה בין בעלי הדירות ההיסטוריים של דירות הצדדים לא קיבלו ביטוי בהסכמי המכר, אין בכך לשלול קיומן של הסכמות כאמור, כפי שעולה מהראיות שלפניי. עוד יש לדחות את טענת התובעים כי מלכתחילה היה על הנתבעים לזמן את לוין לעדות, ולא את לנדסמן, בשל הזיקה של לנדסמן לנתבעים כמי שמכר להם את הדירה; העובדה שלנדסמן הוא זה שמכר לנתבעים את הדירה, אין בה כשלעצמה לפגום באמינותו; ולאחר בחינת ראיות הצדדים, מצאתי לתת אמון בעדותו, משהותירה רושם חיובי, ואומתה בעדויותיהם של עדי התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. משהובא לנדסמן לעדות על ידי הנתבעים, ובאמצעותו הוכיחו הנתבעים טענתם לחלוקת שימוש מוסכמת בין בעלי הדירות הצפוניות, הרי שנטל הראיה עבר לתובעים, לסתור את עדותו; בין היתר על ידי העדתו של לוין, אך זה לא הובא לעדות, ויש לזקוף מחדל זה לחובת התובעים.

45. סיכום ביניים, הוכח לפניי שמזה עשרות שנים החצר הצפונית של הבית המשותף נמצאת בחזקתה ובשימושה של דירת הקרקע הצפונית (דירת גלר כיום). בתמורה, הורחבה דירת התובעים על שטחי הרכוש המשותף, ואף ניתנה להם הזכות לשימוש ייחודי בצד הצפון-מערבי של החלקה (כחניה וכמחסן), הכול בהתאם להסכמות בעל פה שהתגבשו בין בעלי הדירות ההיסטוריים של דירות הצדדים.

46. ואולם, אין לקבוע מהראיות שלפניי, שמדובר בהסכם חלוקת שימוש בין כל בעלי הדירות בבית המשותף, אלא בהסכם שבין בעלי הדירות הצפוניות, לחלוקת הרכוש המשותף הנמצא בסמוך לדירותיהם. בעניין זה, העידה הגב' טל, כי בעת שרכשה את דירתה, בשנת 2016, נאמר לה ע"י המוכר, שאין חלוקה מוסכמת של השימוש בחצר המשותפת. עוד העידה כי בשנת 2018, בסמוך למעברם של הנתבעים לדירתם, העלתה בפניהם אפשרות לחלק את החצר המשותפת בין כל בעלי הדירות. בהמשך עדותה, סיפרה הגב' טל על ניסיון הידברות בין הדיירים שאותו יזם התובע, בנוגע לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, שלא נשא פרי. העדה טל סיפרה, שרק לאחרונה ובעקבות הסכסוך דנן, הסכימו שתי הדירות שבאגף הדרומי, לחלק ביניהן את השטחים המשותפים הסמוכים לדירותיהם. קשה לעמוד על טיב ההסכמות האמורות, ומכול מקום, אין להן נפקות, משמדובר בהסכמות מהעת האחרונה, ולא על הסכמות שהן חלק מהסכם היסטורי, שלו היו שותפים כל בעלי הדירות, כטענת הנתבעים (ראו: 24.10.21 עמ' 4 ש' 18-26)

47. לאמור יש להוסיף, כי בעת ביקורי בבית המשותף ביום 10.07.22, לא התרשמתי מקיומה של חלוקת שימוש ברורה של הרכוש המשותף בין ארבע הדירות. הבחנתי בצד הצפוני, בחומה המקיפה את החצר שבשימושם הייחודי של הנתבעים; מחוץ לגדר ובסמוך לה, שני מקומות חניה לשימושם הבלעדי. עוד הבחנתי בחניה שבצדה הצפוני-מערבי של החלקה, המשמשת את התובעים, וכן בטרמפולינה ובמחסן השייכים להם הנמצאים בסמוך (כמודגם בתמונות 1ד-2ד, 7ד לתצהיר הנתבעים). משטח החניה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים ועד לעברו השני של הבית המשותף, עובר שביל גרנוליט, החוצה את החלקה (צפון-דרום). בתחילת השביל, ומימין לו חצר, שנטען שהיא בשימוש הייחודי של התובעים; בהמשך, משמאל לשביל נמצאת הכניסה לבניין, ומשם ממשיך השביל עד לרחוב שביל האימהות. אין כל גדר או חומה התוחמת חלק מהרכוש המשותף לשימוש הייחודי של התובעים, והמעבר דרך הבית המשותף מרחוב שביל האבות לרחוב שביל האימהות פתוח וחופשי לכל אדם. מהכיוון הנגדי (מרחוב שביל האימהות), הכניסה לבית המשותף נעשית דרך שער ברזל שבעת הביקור לא היה נעול, סמוך לו מוצב מחסן פלסטיק גדול, ומאחוריו מעין חצר תחומה, שעליה מוצבים שולחן גינה וכסאות (שלא ברור מיהו המחזיק בהם).

סיכום

48. הנתבעים לא הוכיחו כי בבית המשותף קיים הסכם חלוקת שימוש ברור ומפורש בין **כל** בעלי הדירות, באופן שבו **כל** בעל דירה ויתר על זכותו להשתמש בחלק מסוים ברכוש המשותף, תמורת הזכות לשימוש ייחודי בחלק אחר של הרכוש המשותף [ע"א (מחוזי ת"א) 1295/03 נוי נ' קורנפלד (נבו 10.07.2006)]. לפיכך, יש לדחות טענתם של הנתבעים כי הם רשאים להמשיך לעשות שימוש ייחודי בחצר הצפונית מכוח הסכם חלוקת שימוש בין כל בעלי הדירות.

49. לצד זאת, הוכח לפניי קיומו של הסכם חלוקת שימוש של השטחים בצד הצפוני של הבית המשותף, בין בעלי הדירות הצפוניות. שוכנעתי מהסכמות שהתגבשו לפני עשרות שנים בין לוי ללנדסמן, שמכוחן לוי השתמשו בתקרת הממ"ד של לנדסמן כמרפסת לדירתם; ובחלק הצפוני-מערבי של הבית המשותף. מנגד, החצר הצפונית הייתה בחזקתם ובשימושם הייחודיים של לנדסמן משנת 1978 (או לכול הפחות משנת 1993 לפי טובול, העד מטעם התובעים). בהמשך הוסכם בין לנדסמן לבין טובול, שנכנס בנעלי לוי, על הרחבת דירתו של טובול, באמצעות בנייה על הממ"ד שבנה לנדסמן והוספת קומה על הגג המשותף, תמורת המשך שימוש ייחודי של טובול בחצר הצפונית. לא הובאה לפניי כל ראיה להתנגדות או למחאה של יתר בעלי הדירות, לחלוקת השימוש בין הדירות הצפוניות.

50. לנוכח המסקנה שהסכמות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף נוצרו רק בין בעלי הדירות באגף הצפוני, יש לבחון האם הסכמות אלו מחייבות את התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנתבעים רישיון בלתי הדיר בחצר הצפונית ביחס לחלק מהשימושים

51. היתר או רשות שנתן בעל מקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס, ידוע בשם "רישיון במקרקעין". סיכום ממצה על הזכות להחזיק בקרקע מכוח רישיון במקרקעין מובא בע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו 3.10.2017) :

"המונח "רישיון במקרקעין" מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון "מכוח השתק" לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי (ראו: ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון, ירושלים, פ"ד יז 701, 710 (1963); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא (2) 127 (1977); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החסידים, פ"ד לא (3) 210, 214 (1977); [רע"א 2701/95](#)
כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג (3) 151, 170 (1999); [ע"א 7139/99](#)
אלוני נ' ארד, פ"ד נח (4) 27, 42 (2004); [ע"א 633/08](#) מינהל
מקרקעי ישראל נ' חיטמן, [פורסם בנבו] פסקאות כ"ג-כ"ד
(9.1.2014); עניין אלקיעאן, בפסקה 6 לחוות דעתי; [ע"א 6757/13](#)
[פורסם בנבו] פסקה 22 (19.8.2015) (להלן: עניין נחום);
[בע"מ 1894/16](#) פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 11
(10.5.2017); מיגל דויטש קניין כרך ב 416 (1999); נינה
[זלצמן "רישיון במקרקעין"](#) הפרקליט מב 24, 30 (1995);
נינה זלצמן "רשות חינוס" במקרקעין כ' השאלת מקרקעין"
עיוני משפט לה 265, 270-271 (2012); [יהושע ויסמן דיני](#)
[קניין](#): החזקה ושימוש 487-488 (2005)..."

52. למעניין הרישיון זכות לביטול הרשות בכל עת, זאת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני, שאין ברצונו להרשות עוד את הפעולות שלגביהן ניתנה הרשות. "זו היא רשות חינוס המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצידו של בעל המקרקעין היא יוצרת ציפיה אצל פלוני להמשיך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית המשפט להביא בחשבון, לענין קציבת המועד לפינוי" [נינה זלצמן [רישיון במקרקעין](#) הפרקליט מב 24, 57 (1995); כן ראו: [ע"א 618/05](#) דיאמנשטיין נ' מחלקת עבודות ציבוריות – מדינת ישראל (נבו 21.3.2007)].

53. הנתבעים טוענים כי החליטו בשנת 2018 לרכוש את הדירה בידיעה שהחצר הצפונית נתונה לשימוש הייחודי, ובהתאם לכך השקיעו בחצר ממיטב כספם, ומשכך, שתיקתם של בעלי הדירות במשך עשרות שנים, ובפרט שתיקת התובעים, שהחליטו לרכוש את דירתם בידיעה ברורה שהחצר הצפונית בשימוש הייחודי של הנתבעים, מונעת מהם מלטעון כיום נגד השימוש שלהם בחצר.

54. כאמור, שוכנעתי כי מזה עשרות שנים החצר הצפונית מסופחת לדירת הנתבעים, בהתאם להסכמות בין לוין ללנדסמן, בעליהן ההיסטוריים של דירות הצדדים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובהעדר מחאה מצד בעלי הדירות באגף הדרומי. טובול שכאמור נכנס בנעליו של לוי
בשנת 1993, התנהל ברוח אותן הסכמות.

55. התובע, בסעיף 10 לתצהירו, העיד "ככל הנראה, זמן מסוים לאחר חתימת ההסכם, החלו הנתבעים לבצע עבודות בינוי מאסיביות בתחומי הבית המשותף והחצר המשותפת הסמוכה לדירתם". בחקירתו הנגדית הבהיר התובע, שהכוונה לחתימה של גלר על ההסכם לרכישת דירתם (24.10.21 עמ' 5 שו' 21). התובע העיד בתצהירו ש"העבודות שביצעו הנתבעים לא היו בידיעתו, אלא לאחר שקיבל את החזקה בדירה" (סעיף 10 לתצהיר), ושלאחר רכישת הדירה גילה ששטח הבית המשותף שונה מהותית מהשטח שעליו הסתמכו התובעים בהחלטה לרכוש את הדירה (סעיף 39 לתצהיר).

56. בניגוד לעדותו הראשית, בחקירתו הנגדית התובע העיד שבביקורו הראשון בבית המשותף לצורך בחינת האפשרות לרכוש את דירת טובול, היו העבודות בדירה בשלב "פיניש" והחומה כבר עמדה על תלה (24.10.21 עמ' 5 שו' 23-24 ; 44-45). הדברים עולים באופן מפורש גם מעדותו של טובול, שבמועד ביצוע העבודות בדירת גלר, עוד לא מכר את דירתו, והוא היה עד לביצוע העבודות על ידי גלר ונכח בזמן בנייתם את החומה.

57. יוצא מכך, שהתובע מעולם לא ראה בעיניו את דירת התובעים בגרסתה הישנה - כשהיא מוקפת חומה נמוכה ושער פשפש לא נעול - כפי שהייתה בתקופתו של לנדסמן; ולכן אין רלבנטיות להשוואה שעושים התובעים בין מצב הדירה בתקופה שהוחזקה על ידי לנדסמן לבין מצבה כיום.

58. מעל הצורך, ייאמר שגם לו היה מוכח לפניי, שהתובעים קיבלו את ההחלטה לרכוש את דירתם על סמך מצבה קודם לשיפוצים שביצעו גלר, הרי שגם אז, ולכול הפחות החל משנת 1993 (לפי גרסתו של טובול), הוכח שהחצר הצפונית מסופחת לדירה זו. אין לפניי ראיה לכך שהחומה הוקמה על תוואי אחר מהחומה הקודמת, ובכך "השתלטה" לכאורה על שטחים נוספים (24.10.21 עמ' 5 שו' 38-39 ; עמ' 7 שו' 48-49). בהקשר זה יוער שאין כל משמעות לשוני בין השער שהיה בתקופת לנדסמן, שהיה שער פשפש "פתוח" לבין השער הנוכחי שבנו גלר שהוא נעול ונדרש קוד לפתיחתו, משהוכח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעדותם של טובול, טל, לנדסמן ויתר עדי הנתבעים, שהחצר הייתה בשימוש ייחודי של לנדסמן, וממילא אף אחד לא נכנס אליה. למען הסר ספק יצוין כי התבקש צו לסילוק החומה הנוכחית, בהיותה מספחת חלק מהרכוש המשותף לדירת הנתבעים, ולא התבקש להנמיכה או להחליפה באחרת.

59. יתרה מזאת. בחקירתו הנגדית העיד התובע, שבפעם הראשונה שהגיע עם מתווכת הדירות לראות את הדירה, פגש את טובול, ורק שאלה אחת עניינה אותו - האם הקומה העליונה בדירתו נבנתה באופן חוקי, "שאל זה ככה, אז תהיה עיסקה" (24.10.21 עמ' 6 שו' 7-9). מעבר לכך, לא שאל התובע את טובול דבר ביחס לחומה הגבוהה עם השער הנעול והקודן, שסילוקם מבוקש בהליך דנן.

60. עוד העיד התובע בהקשר זה, כי באותו ביקור שאל את המתווכת לגבי החומה שמקיפה את החצר הסמוכה לדירת גלר, שכאמור כבר הייתה במצבה הנוכחי: "היא אמרה לי שזה שטח משותף אבל חושבת שיש הסדר שמי שקונה רוצה להגיש בקשה לקחת את השטח. אמרתי לה שמה שלא כתוב, לא יודעים ומה שבתשריטים זה מה שקובע בפועל" (24.10.21 עמ' 6 שו' 11-13). התובעים העידו שמדובר באותה מתווכת שתיווכה בעסקה בין לנדסמן לגלר (24.10.21 עמ' 5 שו' 16-17) כך שמדובר במישהי שמכירה מקרוב את הדברים; למרות זאת, החליטו לקנות את הדירה.

61. מעדותו של התובע עולה שגם לאחר רכישת הדירה, לא התלונן נגד השימוש של הנתבעים בחצר הצפונית, אלא בעקבות מחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בעניין אחר. התובע בעדותו מאשר את גרסת הנתבעים, שהתנגדותם ומחאתם של התובעים לשימוש של גלר ברכוש המשותף ולשינויים שנעשו על ידם, נולדו חודשים ארוכים לאחר מעבר התובעים לגור בדירתם, בעקבות רצון של הנתבעים לעקור עץ פיקוס שגדל בחצר הצפונית, שמסב נזקים למערכת הביוב של דירתם. כך עולה מתשובתו של התובע, שנשאל בחקירתו הנגדית, מתי לראשונה החל לעמוד על הריסת החומה: "מהתחלה. לקח לנו זמן להגיע הביתה לפרוק את הקרטונים ואז בסמוך לכניסה שלנו לבית אולי 3 חודשים, אני לא יודע, הוא קרא לי לבוא למטה, זה היה יום שישי, אמרתי לו אין לי זמן זה הכנות לשבת. הוא הביא מישהו לעקור עץ אקליפטוס בגינה, ואמרתי לו, יש לך אישור לעקור עצים, אמר לי לא צריך אישור. אמרתי לו שזה 70,000 ₪. אמר לי לא צריך אישור. שאל אותי למה אשתך לא מרשה לי להוריד את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/216/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האקליפטוס סמוך לשביל, אמרתי לו שהוא לא יכול להוריד את העץ אפילו בלי לשאול אותי. הוא בא בטענה שלפי החוק מטר מהקיר של הבית זה שייך לבית שלו ובגלל שהאקליפטוס נמצא בתוך המטר הוא יכול להוריד את זה מבלי לשאול אותי ופניתי לעירייה כי הבנתי שיש מישהו שלא מכבד את החוק, פניתי מספר רב של פעמים לעירייה, וביקשתי לדעת האם הגישו תוכניות, האם יש אישורים לעקור עצים וכנראה יש קומבינה הדוקה בין משפחת גלר לעירייה. פניתי למנהל לפיקוח על הבנייה ולמבקר של העירייה ולמנהל אגף שרות לציבור בעירייה. עד היום לא נענתה שום פניה ולא נעשה שום דבר" (24.10.21 עמ' 6 שו' 20-31).

62. מתשובתו של התובע עולה שהסכסוך בין הצדדים פרץ בעקבות המחלוקת על עץ הפיקוס, אז מחו התובעים לראשונה על ביצוע העבודות, ללא אישורים תכנוניים ותכניות בנייה, ואף הוגשה מטעמם תלונה לעיריית חיפה. לראשונה בעדותו טען התובע כי פנה לנתבעים בכתב בעניין החומה, אך לא הוגשה לתיק כל ראיה בעניין זה (24.10.21 עמ' 6 שו' 40-48).

63. יש לקבוע אפוא מעדותו של התובע, שבעת החלטתו לרכוש את הדירה מטובול, ידע על השימוש הייחודי של גלר בחצר הצפונית, וראה בעיניו את מצב הבית המשותף לאחר שהושלמו עבודות הבנייה בדירת גלר; למרות זאת, החליט לרכוש את הדירה מטובול. בנסיבות העניין, מצאתי לקבוע שזכותם של הנתבעים לעשות שימוש ייחודי בחצר הצפונית היא בלתי הדירה (להוציא תוספות הבנייה, איטום דלת הכניסה וסגירת החלון – ראו להלן), וזאת מהנימוקים הבאים:

א. במשך עשרות שנים ומתוקף הסכמות שנוצרו בין בעליהם ההיסטוריים של דירות הצדדים, הייתה החצר הצפונית מוקפת בחומת אבן שייחדה את השימוש בחצר לדירת הקרקע שבאגף הצפוני (כיום דירת הנתבעים).

ב. הנתבעים רכשו את דירתם בידיעה שהחצר הצפונית נתונה לשימוש הייחודי, ובהתאם לכך, השקיעו בה ממיטב כספם, בביצוע עבודות בנייה "מאסיביות", כפי שהעיד התובע בסעיף 10 בתצהירו, ומעדותו של טובול (24.10.21 עמ' 1 שו' 18-19).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. במועד שבו התובעים התעניינו ברכישת הדירה של טובול, היה ידוע להם באופן ברור, שהנתבעים עושים שימוש ייחודי בחצר הצפונית; במועד האמור, עבודות הבנייה בדירת הנתבעים היו בשלבי "גמר", החומה החדשה כבר עמדה על תלה, וחלוקת השימוש בין דירות הצדדים, הייתה ניכרת בשטח. מכאן שהתובעים אינם יכולים להסתמך בתום לב על הרישום בפנקס הבתים המשותפים, ויש לדחות טענתם זו.

ד. השימוש הייחודי של הנתבעים בחצר הצפונית נעשה מתוקף הסכם בין בעליהן ההיסטוריים של דירות הצדדים. כנגד השימוש הייחודי של הנתבעים בחצר הצפונית, התובעים נהנים משימוש ייחודי בחלקים אחרים של הרכוש המשותף, כך שמדובר ברשות בתמורה. בנסיבות אלו, דרישת התובעים ליהנות מהחצר הצפונית נעדרת תום לב [ראו: [רע"א 9097/12 אנושי נ' שועה](#) (נבו 15.1.2014); [ע"א \(מחוזי ת"א\) 49013-02-15 ארדמן ויינברג נ' גואטה](#) (נבו 21.6.2016)].

64. לפיכך, יש לדחות את הסעד שעניינו סילוק החומה שנבנתה סביב החצר הצפונית, וכן את הסעד שעניינו סילוק כל המאפיינים של חצר פרטית לרבות ביטול פתח היציאה מהדירה לחצר, שבילים, דשא ומסלעות. כמו כן יש לדחות את הסעד לסילוק המחסן והחניות. מהעדויות שלפניי (ראו עדות טובול ועדות לנדסמן, סעיף 35 לעיל), עולה שכבר בתקופתו של לנדסמן ובמסגרת ההסכמות עם לוין, הוקצו בחצר הצפונית מחסן וחניה לשימושם הייחודי של לנדסמן. אין לפניי ראיה לכך שמיקום המחסן או החניות כיום, שונה מהותית ממיקומם בתקופה של לנדסמן, באופן שבו הם חורגים משטח החצר הצפונית, ולכן לכאורה אינם באים בגדרי ההסכמות ההיסטוריות. בהעדר תשתית ראיתית כאמור, ומשאין בחומר שלפניי להשלים את החסר, יש לקבוע שהתובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם.

65. הדברים שונים ביחס לסעד לסילוק חדר הכביסה שנבנה בצד המזרחי, ולסעד לסילוק תוספת הבנייה שנבנתה בחצר הצפונית – מדובר בעבודות בנייה הטעונות הסכמות מפורשות ברוב הקבוע בחוק. גם ביחס לשינויים שבוצעו בקירות הבית המשותף (סגירת פתח הכניסה המקורי לדירת הנתבעים ופעירת חלון בקיר חיצוני), נדרשת התייחסות נפרדת, ואלו טעונים הסכמה מפורשת של האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבנייה בצד הצפוני ובצד המזרחי

66. בכתב ההגנה (סעיף 18) טענו הנתבעים שכול הבנייה בחצר הסמוכה לדירתם, היא בהתאם להסכמות ההיסטוריות בין הבעלים הקודמים של דירות הצדדים. בסיכומיהם טענו הנתבעים לראשונה שלנוכח תוספת הבנייה שבנו התובעים על הגג, יש לראות בהם כמי שמסכימים ל"תוספות הבנייה" שביצעו גלר בדירתם, מכוח סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

67. יש לדחות את טענות הנתבעים ולקבל את תביעת התובעים לסילוק חדר הכביסה שנבנה בצד המזרחי ותוספת ההרחבה שבנו הנתבעים בדירתם בצד הצפוני. מדובר בבנייה על גבי הרכוש המשותף, שמטרתה להוסיף שטחים לדירת הנתבעים על חשבון השטחים המשותפים, תוך גריעה מזכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות. לשם כך, נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות; אלא אם כן מדובר בבנייה לשם "הרחבת דירה", שאז די בהסכמות של מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (סעיף 71ב לחוק המקרקעין). בסעיף 71א לחוק המקרקעין "הרחבת דירה" מוגדרת כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". לנוכח הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף, יש לפרש את המונח "הרחבת דירה" בצמצום [רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (נבו 02.08.2012)].

68. ויושם לב, בשונה משימוש ייחודי, ביחס לבנייה על הרכוש המשותף, אין די בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המבקש לבנות להוכיח קיומן של הסכמות פוזיטיביות ברף הקבוע בחוק [ראו: רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78].

69. בעניין תוספת הבנייה בצד הצפוני, מדובר בהרחבת (סלון) דירתם של הנתבעים, ולכן היה עליהם להוכיח הסכמה פוזיטיבית של 75% מבעלי הדירות ש-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. הנתבעים לא עמדו בנטל ההוכחה. המסמך שצורף כנספח ו' לתצהיר התובעים כראיה לכאורה להסכמה מטעם דירת הקרקע שבאגף הדרומי (ת"ח 1), אינו יכול להיחשב הסכמה לביצוע הבנייה בדירת הנתבעים. מדובר במסמך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ללא תאריך, שבו צוין באופן כללי "הסכמה לכל הבניה והשיפוצים", החתום על ידי אדם בשם מני לנדאו שלפי הנחזה, אינו הבעלים של תת חלקה 1, ולא ברורה לי הזיקה בינו לבינם. כך גם ביחס להסכמה הנטענת, של הגב' אסתר טל, הדירה הנוספת שבאגף הדרומי (ת"ח 4). אין לפניי הסכמה מפורשת של הגב' טל לבנייה שביצעו גלר. מעבר להעדרן של הסכמות, הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו שמדובר בבנייה שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי תכנית בת תוקף, תנאי נוסף שנדרש להוכיח מי שמבקש ליהנות מהרוב המופחת שנקבע בסעיף 71ב לחוק המקרקעין. משכך, מתייתר הצורך לדון בטענת הנתבעים, שהועלתה לראשונה בסיכומיהם, שיש לראות בבנייה שביצעו התובעים בדירתם כהרחבה דומה, מה גם שטענה זו לא הוכחה בראיות.

70. **בעניין חדר הכניסה שנבנה בצד המזרחי** – מחומר הראיות שלפניי עולה שמדובר בהרחבת דירה; לא נטען ולא הוכח שמדובר בבנייה שניתן לקבל לגביה היתר לפי תכנית בת תוקף, ואף אין לפניי הסכמות פוזיטיביות ברוב הקבוע בחוק (ראו לעיל). מעבר לכך יצוין כי לא נסתרה הטענה, שמדובר בבנייה על גבי השטח המזרחי של הבית המשותף, ולכן מדובר בבנייה בשטח החורג מהשטח הצפוני, הנכלל בהסכמות ההיסטוריות, ויש לראות בחדר הכניסה פלישה של הנתבעים לרכוש המשותף.

פתיחת דלת מחדר המדרגות ואיטום החלון

71. **בעניין הפתח בחדר המדרגות** - בכתב התביעה נטען שהנתבעים אטמו את הכניסה המקורית לדירתם, והתבקש לחייבם ליצור כניסה לדירתם מחדר המדרגות, כפי שהיה קודם לכן. כלל הוא שבעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים ברכוש המשותף, שעלולים לפגוע ברכוש המשותף, אלא אם קיבל את הסכמת האסיפה הכללית (סעיף 2 לתקנון המצוי). פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית, ואין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: [ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז \(3\) 1722, 1725 \(1963\)](#); ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ (2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

72. אין חולק שקירותיו החיצוניים של הבית הם רכוש משותף (ראו: סעיף 52 לחוק המקרקעין), ולכן השינוי שעשו הנתבעים בחדר המדרגות, טעון ככלל הסכמה של האסיפה הכללית, זו אינה מונחת לפניי.

73. בעניין החלון שנפער בקיר החיצוני – משלא טענו התובעים דבר בעניין זה בסיכומיהם, יש לראותם כמי שוויתרו על הסעד המבוקש בעניין זה.

התביעה למתן צו לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים

74. בכתב התביעה טענו התובעים, שבמהלך ביצוע העבודות בדירת הנתבעים, נפגעו אלמנטים קונסטרוקטיביים בדירתם (עמודים וקירות), באופן שיש בו להשפיע על יציבות הבית המשותף. בכתב התביעה ביקשו התובעים למנות מומחה בתחום הקונסטרוקציה לשם בדיקת האלמנטים הקונסטרוקטיביים בדירת הנתבעים, ומתן מענה לסיכונים הקיימים בדירת הנתבעים וליציבות המבנה, תוך חיוב הנתבעים לפעול לפיהם. בקשה דומה למינוי מומחה הגישו התובעים במהלך ניהול התיק.

75. בהסכמת הצדדים, הוריתי ביום 02.01.22 על מינויו של המהנדס יוסף שולץ (להלן – **המומחה או המומחה המוסכם**), לצורך מתן חוות דעת בשאלה, האם במהלך עבודות הבנייה שבוצעו בדירת גלר, נפגעו אלמנטים קונסטרוקטיביים. נקבע בהחלטה, שככל שימצא המומחה שהתשובה חיובית, יפרט בין היתר אילו פעולות ועבודות נדרש לבצע לצורך חיזוק המבנה או למניעת המשך סיכון למבנה או למניעת המשך היווצרות נזקים.

76. חוות דעת המומחה הוגשה לתיק ביום 08.03.22 (להלן – **חוות הדעת**). בסעיף 3 לחוות הדעת ציין המומחה כי במקור, שטחה של כל קומה היה 105 מ"ר, כך ששטחה של כל דירה היה 50 מ"ר. במהלך השנים הורחבו כל הדירות ונפרצו פתחים לחיבור המבנה המקורי עם תוספת הבניה השונות. הקירות ההיקפיים של המבנה המקורי היו ככל הנראה "קירות נושאים" בנויים מבטון ולבני סיליקט.

77. בשנת 2002 או בסמוך לכך, בוצעו עבודות בנייה בדירת התובעים על ידי טובול, מי שהיה הבעלים אותה העת. העבודות כללו בניית ממ"ד מעל הממ"ד של לנדסמן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ותוספת עליית גג. העבודה הצריכה פתיחת פתח בקיר החיצוני לחיבור הממ"ד ופתח נוסף רחב ליציאה למרפסת, וכן שבירה חלקית של הגג המקורי לצורך ביצוע מדרגות פנימיות לעליית הגג.

ליקויי הבנייה בדירת הנתבעים

78. בחוות הדעת ציין המומחה שעבודות הבנייה שביצעו הנתבעים בדירתם בשנת 2018 (בטעות צוין בחוות הדעת 2008 –עמ"ב), כללו בין היתר פתיחה של הקיר הנושא הצפוני באזור הסלון וכן פתיחה נוספת בקיר הנושא המקורי של הבית לכוון מזרח. הפתח לדלת שנפער בקיר המזרחי, לא חוזק כלל. ביחס לקיר הצפוני קבע המומחה כשלים בביצוע החיזוק שבוצע במהלך פתיחת הקיר הצפוני, הבאים לידי ביטוי באופן הבא: בוצע חיזוק עם קורת פלדה הנשענת על תושבות; הקורה בעלת חתך חסר למפתח של 4 מטר; השענתה בוצעה באופן שגוי ולא מקצועי.

79. בסעיף 5.1(א) לחוות הדעת פירט המומחה מהן העבודות שעל הנתבעים לבצע, לתיקון ליקויי הבנייה בקיר הצפוני, בצינו כי יש לבצע את החיזוקים שהומלצו על ידו בהקדם, הואיל ונגרמה פגיעה בחוזקו של המבנה:

א. דיוס בעזרת בטון מהיר התקשות בין פלטת הפלדה ותחתית הקורה, בצדה המערבי.

ב. הוספת עמוד פלדה במידות 5/100/100 במרחק של 80 ס"מ לערך, מהסמך המזרחי של הקורה. בדרך זו תיפתר סוגיית ההשענה השגויה, מפתח הקורה יצטמצם ב-80 ס"מ, ויווצר לקורה סמך נוסף. הוספת הסמך הנוסף כאמור, מאפשרת להשאיר את פרופיל הפלדה הקיים. הדבר יחייב ככל הנראה הגדלה של היסוד הקיים בנקודת ההשענה של עמוד הפלדה.

80. בסעיף 5.1 סיפא המליץ המומחה לשקול להתקין פרופיל פלדה מינימלי מעל פתח הקיר הנושא המזרחי, וגם עבודה זו באחריות הנתבעים.

הנזקים בדירת התובעים

81. לגבי הנזקים בדירת התובעים, אבחן המומחה נזקים הנדסיים שונים שכוללים בין היתר סדקים במרצפות, סדקים בדלתות ובחלונות עם בעיות של פתיחה/סגירה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סדקים נימיים במקומות שונים בדירה, היפרדות של משקופי דלתות ממסגרת הבנייה, סידוק נימי בחיבור שבין מחציות לגג הקל, היפרדות מקומית בכמה מקומות של לוחות חיפוי הגבס שמתחת לגג הרעפים.

82. בסעיף 5.3 לחוות הדעת קבע המומחה שרק חלק מהנזקים שנמצאו בדירת התובעים נוצרו כתוצאה מעבודות ההריסה שבוצעו בדירת התובעים, בהעדר תמיכות מספיקות בזמן הביצוע וככל הנראה כתוצאה מוויברציות בזמן ביצוע עבודות ההריסה.

83. המומחה חיווה דעתו כי חלק מהסדקים בדירת התובעים נגרמו מהגג החדש שנבנה בשנת 2002 במהלך עבודות הרחבה של דירת התובעים (סעיף 5.4 לחוות הדעת); וחלק מהסדקים הם תוצאה של עבודות השיפוצים בדירת הנתבעים (סעיף 5.5 לחוות הדעת). ביחס להתנתקות המשקופים של הדלתות בדירת התובעים, שלל המומחה אחריות מצד הנתבעים (סעיף 5.6 לחוות הדעת), וקבע שהדבר נובע מהתקנות לא תקינות של המשקופים, חיבורם הרופף לקירות הדירה, ואפשר שגם מטריקת דלתות. בסעיף 5.7 לחוות הדעת חיווה המומחה דעתו, כי היפרדות חיפוי הגבס בתחתית גג הרעפים אינה קשורה לעבודות שביצעו הנתבעים אלא לשינויי מזג האוויר, לחות ויובש.

84. להערכת המומחה, עלות תיקון הנזקים בדירת התובעים עומדת על סך 40,000 ₪ בתוספת מע"מ לפי הפירוט הבא:

- א. החלפת הריצוף והתיקונים במפלס התחתון בדירת התובעים בשטח של 50 מ"ר - 20,000 ש"ח; במחציתה יש לחייב את הנתבעים (סעיף 5.8).
- ב. תיקון הסדקים והצביעה בדירת התובעים - 18,000 ₪; יש להשית הוצאה זו במלואה על הנתבעים, הואיל ומרביתם נגרמו בעקבות עבודות הבנייה בדירת התובעים (סעיף 5.9).
- ג. צפי להוצאות נוספות בסך 12,000 ₪ בגין פיקוח וליווי הנדסי (סעיף 5.10).

85. בהתאם להסכמות הצדדים בסיכומיהם, יש ליתן צו עשה לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים ולתיקון הנזקים בדירת התובעים, לפי קביעות המומחה (ראו להלן).



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה בתביעה שכנגד בהליך שמספרו 8-421-20

86. בכתב התביעה שכנגד ביקשו הנתבעים לחייב את שרון בסעדים הבאים: צו להריסת הקומה השלישית בדירתם, פתיחת פתח מחדר המדרגות לגג המשותף; עקירת עץ הפיקוס שצומח בחצר הצפונית, וחיוב התובעים לנקז מי מזגן השייך לתובעים, לגינת הבניין. בסיכומיהם זנחו הנתבעים את הסעד המבוקש בעניין המזגן ולכן מתייתר הצורך בבירור טענות הצדדים לגביו.

87. לטענת התובעים, היתר הבנייה והצגת הסכמותיהם של בעלי הדירות לתוספת הבנייה שנבנתה על הגג, סתרו את טענת גלר, כי מדובר בבנייה לא חוקית. אז נשמעה טענה חדשה מפי התובעים, שה"קוקיות" שעל הגג נבנו ללא היתר, ואולם גם טענה זו לא הוכחה.

88. הצדק עם התובעים. אין בידי לקבוע ממצאים בדבר אי חוקיות ה"קוקיות"; וככל שסבורים הנתבעים כי הבנייה שבוצעה בפועל חורגת מתכנית הבנייה עליה חתמו בעלי הדירות, היה עליהם להוכיח טענה זו באמצעות חוות דעת מומחה. יצוין שבכתב התביעה התבקש צו להריסת הקומה השלישית שנבנתה על ידי טובול, בניגוד להסכמתו של לנדסמן. בהמשך טענו גלר שמדובר בהגבהת גג הרעפים המשופע ולבניית אשנבי גג (קוקיות), והתבקש צו להריסת ה"קוקיות". משמדובר בסעד שונה מהסעד המבוקש, יש לדחות את התביעה גם מטעם זה. טענת גלר כי מדובר בבנייה שפוגעת בחזות הבניין נדחתה, לנוכח העלאתה רק בשלב הסיכומים. מעל לצורך ייאמר כי מביקורי במקום, לא שוכנעתי בטענה.

89. גם הסעד לפתיחת הגישה לגג הבניין נדחה, משנטען באופן כללי, ובהעדר ראיות, לרבות ראיות לכך שחסימת הגישה לגג חרגה מהסכמת בעלי הדירות.

90. התובעים לא התייחסו בסיכומיהם לסעד בעניין עץ הפיקוס, ולכן יש לראות בהם כמי שזנחו טענותיהם נגד הסעד המבוקש, ואולם הואיל ומדובר בעניין שבסמכות הנציגות, ולא מונחת לפני עמדתם של יתר הדיירים, מצאתי שאין ליתן צו כמבוקש, ואני מורה על מחיקתו [עש"א (ת"א) 10846-09-10 רודא נ' נציגות הבית המשותף ברח' הדרור 3, קריית-אונו (נבו 22.09.2011)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/412/2020, 8/216/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

לנוכח המסקנות שאליהן הגעתי לאחר ניתוח ראיות הצדדים ובחינת טיעוניהם בשני ההליכים שלפניי, אני מורה כדלקמן:

צו עשה לתיקון הליקויים והנזקים בדירות הצדדים

91. הנתבעים יתקנו את הליקויים בדירתם, בהתאם להמלצות המומחה המוסכם כמפורט בסעיפים 79-80 לעיל.
92. ביצוע העבודות יושלם עד לתאריך 01.10.23. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
93. העבודות תבוצענה בפיקוח של המומחה המוסכם, מר שולץ או אחר מטעמו או גורם פיקוח אחר שייקבע על ידו. הנתבעים יישאו בהוצאות הפיקוח, ועליהם לפנות למומחה המוסכם בתוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין ולשלם לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך 7 יום ממועד הדרישה. הנתבעים יתאמו עם המומחה את מועד התחלת ביצוע העבודות בדירתם.
94. בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, ימציאו הנתבעים לתובעים אישור בכתב מאת המומחה בדבר השלמת ביצוע העבודות בהתאם לסעיפים 79-80 לפסק הדין.
95. בתוך 30 יום ישלמו הנתבעים לתובעים סכום בן 40,000 ₪ בתוספת מע"מ, בגין עלות תיקון הנזקים בדירתם, כמפורט בסעיף 84 לעיל. בשלב זה לא יתוקנו הנזקים בדירת התובעים, אלא לאחר השלמת העבודות בדירת הנתבעים, כמפורט בסעיפים 79-80 לעיל. התובעים יעבירו לנתבעים אסמכתא על ביצוע התיקונים בדירתם, עם השלמתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צו להריסת הבנייה

96. הנתבעים יסלקו את תוספת הבנייה בצד הצפוני (הרחבת הסלון) ובצד המזרחי (חדר הכביסה). ההריסה תתבצע בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, על ידי בעל מקצוע מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מסוג זה, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי.

97. בשים לב לפגיעה הקונסטרוקטיבית שנגרמה למבנה הבית המשותף; אני מורה לנתבעים לפנות למומחה המוסכם – המהנדס שולץ, לצורך עריכת תכנית הריסה מסודרת שתקבע שלב אחר שלב, כיצד יש לבצע את ההריסה. ההריסה תבוצע בפיקוח הנדסי של המומחה המוסכם שולץ, או מפקח אחר מטעמו או מפקח שייקבע על ידו.

98. הצו שניתן בסעיף 96 לעיל יבוצע עד ליום 22.02.24 ואולם ככל שעד למועד זה ימצאו הנתבעים לתובעים היתר בנייה המעיד על הכשרת תוספות הבנייה וכן אישור בכתב של בעלי הדירות ברוב הדרוש, כי הם מסכימים להותרת תוספות הבנייה, לא ייכנס הצו לתוקף.

צו ליצירת כניסה לדירת הנתבעים מחדר המדרגות

99. אני מורה לנתבעים לפתוח מחדש את פתח דלת הכניסה של דירתם בתוך 60 יום, ולהתקין דלת כניסה, מכל סוג שימצאו לנכון. ואולם, ככל שימצאו הנתבעים לתובעים אישור בכתב של האסיפה הכללית (רוב בעלי הדירות) להותרת המצב הקיים נכון להיום, לא ייכנס צו זה לתוקף. אין באמור לגרוע מחובתם של הנתבעים לפעול בהתאם לחוקי התכנון והבנייה ולפי כל דין.

100. יתר הסעדים בתיק 8-216-20 נמחקים מהטעמים שהובאו בפסק הדין.

101. התביעה שכנגד בתיק 8-421-20 נדחת מהנימוקים שהובאו לעיל, למעט הסעד בעניין עץ הפיקוס, שאותו ראיתי למחוק מהטעמים שהובאו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/216/2020, 8/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

102. בעניין הוצאות ההליך, לאחר שנתתי דעתי, בין השאר לנושאים שבמחלוקת, ולהתנהלות הצדדים, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שבכותרת.

ניתן ביום ה' אלול תשפ"ג, 22 באוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

עִינֹת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין